

감사결과 처분요구서

- □ 직원간 폭행건 조사 -

2016. 5.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 직원간 폭행(징계)	3
2. 직원에 대한 막말 사용(경고)	9
3. 행사 마무리 미흡(주의)	11

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2016. *. *. ▣ 감사팀에서 감사실로 ‘2016. *. *. ● 소재 음식점에서 ▣ 소속 직원 간 폭행 사건이 발생하였다’는 내용을 유선으로 보고하여 왔다.

이에 감사실에서는 보고받은 내용의 사실 여부 등을 조사하여 그에 상응한 조치를 요구함으로써 공직기강을 확립하기 위하여 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 폭행 사건이 발생한 배경이 무엇인지, 폭행 당사자는 누구이며, 폭행 정도는 어떻게 되는지, 폭행 사건 이후 정황[사건 현장 정리(마무리)]은 어떠한지 등에 대한 사실관계를 밝히는 데 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 4. 7.부터 같은 해 4. 15. 까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 현지조사를 실시한 후, 감사결과 심의위원회 등 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 5. 25. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■	감찰	직원간 폭행	징계	(2)
2	■	감찰	직원에 대한 막말 사용	경고	(1)
3	■	감찰	행사 마무리 미흡	주의	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원간 폭행

관 계 부 서 ■

징계 대상자 ① ■ ① 目
▶직급 A
② ■ ② 田
◀직급 B

징 계 종 류 ① 정직 (A) ② 정직 (B)

징 계 사 유

① A는 현재 ■ ① 目中 업무를 담당하고 있으며, ② B는 현재 ■ ② 田에서 업무를 담당하고 있다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 따르면, “직원은 회사의 제규정을 성실히 지켜야” 하고, 같은 규칙 제11조 제1호의 규정에 따르면 “직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위”를 하여서는 아니 되고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)의 규정에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무 하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위”를 하여서는 아니 된다.

따라서, 직원은 공직자로서의 품위를 손상시키거나, 회사의 명예를 훼손(예시 : 폭행 사실이 대외적으로 알려지는 경우)하거나 회사에 손해를 초래(예시 : 폭행으로 인해

부상을 입은 직원이 업무를 완전하게 수행하지 못하는 경우)할 수 있는 “다른 직원에 대한 폭행행위”를 하여서는 아니 된다.

1. 폭행사건 발생 배경

2016. *. *. *:~경부터 ● 인근에 위치한 ■에서 ■에서 주관¹⁾한 노사간담회가 개최되었다.

■ 홀 안에서 진행된 노사간담회 자리에서 D ■ 위원장(이하 “D 위원장”)은 ■장 ▲직급 C에게 직원고충처리를 거론하고, 인사발령사항(조합원 인사이동 등)을 미리 노조에 알려달라는 등의 발언을 하면서, ■장 이름(E)을 존칭 없이 반말로 수차례 불렀다.

그에 대해, ■ ◎ ■장 ▼직급 E(이하 “E ■장”)은 D 위원장에게 ‘공식적인 행사에서 반말은 삼가 하는게 좋겠다’는 취지의 이야기를 하였는데, D 위원장은 그에 대해 별다른 반응을 보이지 않았다.

한편, D 위원장이 노사간담회 자리에서 인사업무 처리와 관련한 불만을 회사측에 계속 이야기하면서 분위기가 안 좋아지자 주위 사람들이 D 위원장에게 ‘자제해 달라’고 요청하였다.

그러던 중, A ■ 위원장(이하 “A 위원장”)이 탁자를 치고 일어나면서 D 위원장에게 인사업무 처리와 관련한 불만을 계속 이야기하라는 취지의 발언을 하였다.

그에 대해 B ■ 위원장(이하 “B 위원장”)이 A 위원장에게 발언을 그만하라며 말렸는데, A 위원장이 B 위원장에게 말로 자극하자, 서로간 멱살을 잡고 밀치면서

1) 2016. *. *. C ■장이 ■ 지부위원장과 차를 마시는 자리에서, 지부위원장 당선을 축하하며 ●에서 간담회를 제안하였고, 지부위원장들이 동의하여 본 간담회가 개최됨[관련문서 : ■(*)-(2016. *. *.) “노사간담회 개최”]

폭행 행위가 발생하게 되었다.

2. A 위원장의 경우

가. ■ 홀 안에서의 폭행(이하 “1차 폭행”)

2016. *. *. *:경부터 ● 인근에 위치한 ■에서 ▣에서 주관한 노사간담회가 개최되었다.

노사간담회 자리에서 D 위원장이 인사업무 처리와 관련한 불만을 회사측에 계속 이야기하면서 분위기가 안 좋아지자 주위 사람들이 D 위원장에게 ‘자제해 달라’고 요청하였다.

그러던 중, 위 사람이 탁자를 치고 일어나면서 D 위원장에게 인사업무 처리와 관련한 불만을 계속 이야기하라는 취지의 발언을 하였다.

그에 대해 B 위원장이 위 사람에게 발언을 그만하라며 말렸는데, 위 사람이 B 위원장에게 말로 자극하자, B 위원장이 순간적으로 흥분해서 위 사람의 목 부위를 눌러 의자에 밀쳐 앉혔고, 그후 서로 멱살을 잡고 밀치는 폭행행위가 발생하였다.

그러는 와중에, 위 사람이 맥주병을 탁자에 내려쳤고, 그 결과 위 사람의 바로 오른쪽 옆 자리에 앉아있던 E ○장이 맥주병에 왼쪽 무릎을 맞아 상처²⁾를 입었다.

나. 주차장에서의 폭행(이하 “2차 폭행”)

위 사람과 B 위원장은 1차 폭행 이후, 말리는 사람들에 의해 공간적으로 떨어져

2) E ○장이 △(● 소재)에서 발급받아 제출한 상해진단서(진단일 : 2016. *. *.)에 따르면, 질병명은 ‘좌 무릎 좌상(주상병)’, 상해 부위와 정도는 ‘좌 무릎 부종 및 압통, 멍이 있음’으로 되어 있으며, 치료기간은 14 일간으로 표시되어 있음

있었는데, F ■ 위원장(이하 “F 위원장”)이 두 사람을 화해시키기 위해 차량이 주차되어 있는 주차장으로 두 사람(위 사람과 B 위원장)을 데리고 왔는데, 두 사람은 주차장에서 2차로 폭행³⁾(주먹다짐 등)을 하였다.

3. B 위원장의 경우

가. ■ 홀 안에서의 폭행

2016. *. *. **경부터 ● 인근에 위치한 ■에서 ■에서 주관한 노사간담회가 개최되었다.

노사간담회 자리에서 D 위원장이 인사업무 처리와 관련한 불만을 회사측에 계속 이야기하면서 분위기가 안 좋아지자 주위 사람들이 D 위원장에게 ‘자제해 달라’고 요청하였다.

그러던 중, A 위원장이 탁자를 치고 일어나면서 D 위원장에게 인사업무 처리와 관련한 불만을 계속 이야기하라는 취지의 발언을 하였다.

그에 대해 위 사람이 A 위원장에게 발언을 그만하라며 말렸는데, A 위원장이 위 사람에게 말로 자극하자, 위 사람이 순간적으로 흥분해서 A 위원장의 목 부위를 눌러 의자에 밀쳐 앉혔고, 그후 서로(위 사람과 A 위원장) 먹살을 잡고 밀치는 행위가 발생하였다.

그러는 와중에, 위 사람은 A 위원장을 주먹으로 때렸다⁴⁾.

3) B 위원장이 ■(● 소재)에서 발급받아 제출한 상해진단서(진단일 : 2016. *. *.)에 따르면, 질병명은 ‘경추의 염좌 및 긴장(주상병), 늑골의 염좌 및 긴장, 흉곽전벽의 타박상, 눈꺼풀 및 눈주위의 타박상’, 상해 부위와 정도는 ‘목뒤 좌측 통증 → 경추부 염좌, 좌측 늑골 염좌 및 타박상(7번 늑골 압통), 안면부 좌측 눈주위 타박상, 멍’으로 되어 있으며, 치료기간은 14일간으로 표시되어 있음

4) A 위원장은 2016. *. *. 검사역과의 문답 과정에서 ■에서 전치 2주의 진단서를 끊었다며 그 진단서를 제출하겠다고 하였으나, 2016. 5. 감사일 현재까지 제출하지 않고 있음(A 위원장은 진단서를 찾아 보았으나 어디에 두었는지 찾을 수 없다고 이야기 함)

나. 주차장에서의 폭행

위 사람과 A 위원장은 1차 폭행 이후, 말리는 사람들에 의해 공간적으로 떨어져 있었는데, F 위원장이 두 사람을 화해시키기 위해 차량이 주차되어 있는 주차장으로 두 사람(위 사람과 A 위원장)을 데리고 왔는데, 두 사람은 주차장에서 2차로 폭행(주먹다짐 등)을 하였다.

위 사람과 A 위원장은 주차장에서 서로 주먹다짐을 한 후에도, A 위원장이 계속 “덤벼” 등의 말을 위 사람에게 이야기 하자, 위 사람은 분이 삭혀지지 않아 건물 주위에 있던 마대자루를 가지고 와서 수 회 휘둘렀고, 그 과정에서 A 위원장이 마대자루에 맞았다.

따라서 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제10조, 같은 규칙 제11조 제1호와 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조에 위배된 것으로 「취업규칙」 제73조 제1호에 해당한다.

※ 참고사항(직원간 폭행에 대한 엄중 조치 예고)

2016. 1. 26. 감사실에서는 건전한 직장문화 구현 및 근무기강 확립과 관련하여 ‘상임 감사위원 강조사항’을 전(全) 직원에게 공지하였다.

위와 같은 강조사항은 최근 근무기강을 심각하게 훼손하는 직원 간 폭행 등이 발생하고 있어, 이러한 일들이 재발하지 않도록 전 직원이 경각심을 가져달라는 취지에서 발송한 것이다.

감사실에서는 위 공문을 통해 향후 직원 간 폭행 사례발생시 엄중하게 조치할 예정임을 주지시킨 바 있다.

조치할 사항 사장은 위 사람을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라
징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 직원에 대한 막말 사용

관 계 부 서 ■

내 용

■는 소속 직원에 대한 근태와 복무 기강에 관련한 업무를 담당하여 수행하고 있다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 따르면, “직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜”야 하고, 같은 규칙 제11조 제1호의 규정에 따르면 “직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위”를 하여서는 아니 되고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)의 규정에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패 행위와 품위를 손상하는 행위”를 하여서는 아니 된다.

따라서, 직원은 ‘다른 직원에 대해 인격을 모욕하는 정도의 반말’을 하여 공직자로서의 품위를 손상시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

2016. *. *. **:경부터 ● 인근에 위치한 ■에서 ■에서 주관한 노사간담회가 개최되었다.

■ 홀 안에서 진행된 노사간담회 자리에서 D ■ 위원장(이하 “D 위원장”)은 ■장 ▲직급 C에게 직원고충처리를 거론하고, 인사발령사항(조합원 인사이동 등)을 미리

노조에 알려달라는 등의 발언을 하면서, ⓧ장 이룸(E)을 존칭 없이 반말로 수차례 불렀다.

그에 대해, ■ ◎ ⓧ장 ▼직급 E는 D 위원장이 노사간담회 자리에서 수차례 반말을 본인에게 하대(下待)하듯이 하자, D 위원장에게 반말을 삼가해 줄 것을 요구하였다.

조치할 사항 사장은 회사 공식회의 석상에서 반말을 사용하여 다른 직원의 인격을 모독함으로써, 공직자로서의 품위를 손상시킨 ■ ◎ ◇ ▢직급 D를 「인사관리 규정」 제105조의 규정에 따라 경고처분하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 행사 마무리 미흡

관 계 부 서 ■

내 용

■는 소속 직원을 구성원으로 하는 ■ 노동조합과 직원의 복지와 근무조건 등에 관한 사항을 노사간담회 등을 통하여 상호 논의하는 등 노사(勞使)관련 업무를 수행하고 있다.

행사 주관자는 행사가 진행되는 동안 행사 취지에 맞추어 행사가 제대로 진행되도록 관리하여야 하고, 행사가 진행되는 동안 폭행 등 예상하지 못한 불미스러운 일이 발생할 경우에는 책임을 지고 불미스러운 일을 종료시키거나, 완전하게 종료시키기가 어려운 경우에는 대책을 수립하고 진행상황을 지속 관리해야할 의무가 있다.

2016. *. *. *:~경부터 ● 인근에 위치한 ■에서 ■에서 주관⁵⁾한 노사간담회가 개최되었다.

■ 홀 안에서 진행된 노사간담회 자리에서 D ■ 위원장(이하 “D 위원장”)은 ■장 ▲직급 C에게 직원고충처리를 거론하고, 인사발령사항(조합원 인사이동 등)을 미리 노조에 알려달라는 등의 발언을 하면서, ☐장 이름(E)을 존칭 없이 반말로 수차례 불렀다.

5) 2016. *. *. C ■장이 ■ 지부위원장과 차를 마시는 자리에서, 지부위원장 당선을 축하하며 ●에서 간담회를 제안하였고, 지부위원장들이 동의하여 본 간담회가 개최됨[관련문서 : ■(*)-(2016. *. *.) “노사간담회 개최”]

그에 대해, ■ ◎ ▣장 ▼직급 E는 D 위원장에게 ‘공식적인 행사에서 반말은 삼가하는게 좋겠다’는 취지의 이야기를 하였는데, D 위원장은 그에 대해 별다른 반응을 보이지 않았다.

한편, D 위원장이 노사간담회 자리에서 인사업무 처리와 관련한 불만을 회사측에 계속 이야기하면서 분위기가 안 좋아지자 주위 사람들이 D 위원장에게 ‘자제해 달라’고 요청하였다.

그러던 중, A ■ 위원장(이하 “A 위원장”)이 탁자를 치고 일어나면서 D 위원장에게 인사업무 처리와 관련한 불만을 계속 이야기하라는 취지의 발언을 하였다.

그에 대해 B ■ 위원장(이하 “B 위원장”)이 A 위원장에게 발언을 그만하라며 말렸는데, A 위원장이 B 위원장에게 말로 자극하자, B 위원장이 순간적으로 흥분해서 A 위원장의 목 부위를 눌러 의자에 밀쳐 앉혔고, 그후 서로 멱살을 잡고 밀치는 폭행행위가 발생하였다.

그러는 와중에, A 위원장이 맥주병을 탁자에 내려쳤고, 그 결과 A 위원장의 바로 오른쪽 옆 자리에 앉아있던 E ▣장이 맥주병에 왼쪽 무릎을 맞아 상처⁶⁾를 입었다.

그후, B 위원장과 A 위원장(이하 “두 사람”) 주위에 있던 우리 회사 사람들이 두 사람을 폭행장소에서 밖으로 데리고 나가 두 사람을 떼어 놓았다.

■ ◎ ▣ ▣장 ⊕직급 G는 주위에서 두 사람을 계속 말리자, 조금씩 흥분이 가라앉는다고 판단하고 ■장 ▲직급 C에게 “본인이 마무리 할테니 걱정마시고 복귀하시라”고 제의하였다.

6) E ▣장이 △(●소재)에서 발급받아 제출한 상해진단서(진단일 : 2016. *. *.)에 따르면, 질병명은 ‘좌 무릎 좌상(주상병)’, 상해 부위와 정도는 ‘좌 무릎 부종 및 압통, 멍이 있음’으로 되어 있으며, 치료기간은 14 일간으로 표시되어 있음

그 말을 들은 ■장 C는 폭행 당사자들을 귀가 시키는 등의 조치를 완료하지 않은 채 노사간담회 장소를 떠났다.

C ■장이 노사간담회 장소를 떠난 후, ■ 위원장 F가 두 사람을 화해시키기 위해 차량이 주차되어 있는 주차장으로 두 사람을 데리고 왔는데, 두 사람은 주차장에서 2차로 폭행(주먹다짐 등)을 하였다.

두 사람이 주차장에서 서로 주먹다짐을 한 후에도, A 위원장이 B 위원장에게 계속 “덤벼” 등의 말을 하자, B 위원장은 분이 삭혀지지 않아 건물 주위에 있던 마대자루를 가지고 와서 수 회 휘둘렀고, 그 과정에서 A 위원장이 마대자루에 맞았다.

조치할 사항 사장은 노사간담회를 주관한 사람으로서 노사간담회를 완전하게 마무리하지 않은 채 간담회 장소를 떠나, 추가 폭행 발생을 예방하지 못한 ■ ▲직급 C를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 주의처분하시기 바랍니다.(주의)